

**Nr. 239 Der Reichswirtschaftsminister an den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
31. Oktober 1933**

R 43 I/1301, Bl. 158–160 Abschrift¹⁾

*Beginn:
Beginn:*

[Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken]

Sehr geehrter Herr Darré!

Gegen den von Ihnen dem Reichskabinett vorgelegten Gesetzentwurf²⁾ habe ich sehr ernste Bedenken geltend zu machen. Diese früher vorzubringen, war mir leider nicht möglich, weil entgegen den mehrfachen einschlägigen Anordnungen des Herrn Reichskanzlers³⁾ keine Veranlassung genommen worden ist, den Entwurf trotz seiner auf der Hand liegenden allgemeinwirtschaftlichen Bedeutung vor seiner endgültigen Fassung im Reichswirtschaftsministerium zur Erörterung zu stellen. Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie mir Gelegenheit gäben, den Entwurf, bevor er vom Reichskabinett beraten wird, mit Ihnen zu besprechen, da ich andernfalls meine Einwendungen im Kabinett im einzelnen darlegen müßte.

Das auch von mir im Grundsatz selbstverständlich gebilligte Bestreben, den deutschen landwirtschaftlichen Grund und Boden im Rahmen des Möglichen dem deutschen Berufslandwirt zu erhalten und zu verhindern, daß dieser Grund und Boden zum Handelsobjekt im üblen Sinne des Wortes herabgewürdigt wird, muß, wie mir scheint, seine Grenze dort finden, wo die Nachteile einer entsprechenden gesetzlichen Regelung die Vorteile zu überwiegen beginnen. Dabei will ich den gerade bei Prüfung dieses Gesetzentwurfes sich aufdrängenden allgemeineren Gedanken, daß wohl vermieden werden muß, den Staat durch eine Überfülle von Regelungen und Beschränkungen zu einem Polizeistaate werden zu lassen, hier nicht weiter verfolgen.

Schon das Reichserbhofgesetz hat einen nicht unerheblichen Teil des deutschen Grund und Bodens aus der allgemeinen Wirtschaft gelöst⁴⁾ und damit in diese Wirtschaft, wie wohl kaum bestritten werden kann, ein gewisses, keineswegs leicht zu nehmendes Moment der Erstarrung hineingebracht. Wenn nun nach dem von Ihnen gemachten Vorschläge der gesamte landwirtschaftlich, gärtnerisch und forstwirtschaftlich genutzte oder auch nur nutzbare Grund und Boden dem gewöhnli-

¹⁾ Vom RWiM am 31. 10. an StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt.

²⁾ Es handelt sich um den „Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken“, den der REM in einer „auf Veranlassung des Herrn Reichsministers der Justiz abgeänderten Fassung“ (so Darré im Begleitschreiben; zur Erstfassung vom 25. 9. s. R 43 I/1301, Bl. 79–99) am 21. 10. an StSRkei übermittelt hatte. Danach sollten Rechtsgeschäfte über Veräußerung, Besitzübertragung und Verpachtung landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzter oder zu derartiger Nutzung geeigneter Grundstücke zu ihrer Wirksamkeit der behördlichen Genehmigung bedürfen. Die Genehmigung sollte „insbesondere versagt werden können“, wenn der Erwerber a) „das Grundstück nicht dauernd selbst bewirtschaften oder das Anwesen nicht dauernd bewohnen wird“, b) „Grundstücke von größerem Gesamtumfang innehat und das hinzukommende Grundstück für die Bewirtschaftung der vorhandenen Grundstücke nicht notwendig ist“. Außerdem war eine Reihe rigoroser Beschränkungen des gewerblichen Grundstückshandels vorgesehen. So sollte die Erlaubnis zur Fortführung des Grundstückmaklergeschäfts nur bei „Vorliegen des Bedürfnisses“ erteilt, jedoch auch dann noch versagt werden können, wenn (u. a.) a) „der Antragsteller die für den Geschäftsbetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt“, b) der Antragsteller, seine Angestellten oder die an seinem Unternehmen beteiligten Personen „nicht deutschen oder stammesgleichen Blutes sind“. In der Begründung wurde ausgeführt: Der Entwurf verfolge den Zweck, „eine nach bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten gesunde Bodenverteilung“ herbeizuführen (R 43 I/1301, Bl. 138–148; ergänzende Materialien in R 41 (Rep. 318)/2 und 3).

³⁾ Vgl. Anm. 17 zu Dok. Nr. 119.

⁴⁾ Vgl. Dok. Nr. 217, P. 2 und 3.

chen Geschäftsverkehr entzogen werden würde, so könnte dies nicht ohne verhängnisvollen Einfluß auf die Gesamtwirtschaft bleiben⁵⁾). Zunächst würde die Einengung des Kreises der Personen, die künftig für den Erwerb eines Grundstückes in Betracht kommen, eine sehr erhebliche Wertminderung der Grundstücke zur Folge haben, ein Ergebnis, das umso ernster zu veranschlagen ist, als ohnehin bekanntlich die Grundstückswerte ganz außerordentlich gesunken sind. Die Regelung würde also trotz des Bemühens, den Grund und Boden der Volksgemeinschaft oder wenigstens bestimmten Teilen dieser Volksgemeinschaft zu erhalten und damit dem Volksganzen zu dienen, eine starke, wohl auch in Zukunft nicht wiederaufholbare Minderung des Nationalvermögens zur Folge haben. Daß diese Wertminderung sich nicht nur für die Grundeigentümer selbst, sondern auch für die Realgläubiger bemerkbar machen wird, brauche ich nur anzudeuten. Wenn der Entwurf Gesetz wird, werden aber nicht nur diese – jetzt vorhandenen – Realgläubiger mit großen Verlusten zu rechnen haben, sondern die zwangsläufige Folge der Regelung wird die sein, daß jeder private Geldgeber mit Einschluß der privaten Realkreditinstitute sich ängstlich von der Beleihung landwirtschaftlichen Grundbesitzes fernhalten wird. Ob dies im Interesse der beteiligten landwirtschaftlichen Kreise liegt, glaube ich stark bezweifeln zu sollen.

Auch die oben bereits gestreifte Einengung des Kreises der zum Grunderwerb allein berechtigten Personen (§ 3) scheint mir nicht ohne weiteres im Interesse der landwirtschaftlichen Bevölkerung zu liegen. Die Beschränkung auf Berufslandwirte mit der Besonderheit, daß der Erwerber das Grundstück nicht nur dauernd selbst bewirtschaften, sondern dort auch dauernd wohnen muß, ist dazu angetan, von der Landwirtschaft manche geldliche Befruchtung fernzuhalten, die durchaus zum Nutzen dieser Landwirtschaft selbst ausschlagen könnte. Dabei darf ich nebenbei bemerken, daß diese Einengung ein fast unerträgliches Maß erfahren hat, weil die Versagungsgründe im § 3, wie die Einschaltung des Wortes „insbesondere“ ergibt, nicht erschöpfend aufgezählt sind, sondern die genehmigende oder versagende Stelle ihre Entscheidung – wenigstens nach dem Wortlaut des Gesetzes – durch jede andere Erwägung stützen könnte.

Ein besonderes Bedenken muß ich gegen die Regelung des Handels mit landwirtschaftlichen Grundstücken erheben. Ein Bedürfnis nach einer gewerbepolizeilichen Regelung auf diesem Gebiete scheint mir nicht erwiesen zu sein. Wäre es anzuerkennen, so will ich mich gegen die Ausschaltung unzuverlässiger Personen natürlich nicht wehren, müßte indessen entscheidendes Gewicht darauf legen, daß die ausdrückliche Nennung nichtarischer Personen herausbleibt, weil die Regelung zu Berufungen in anderen Fällen Anlaß geben könnte, und ich mich aus den Ihnen bekannten Gründen mit der Aufrollung der Nichtarierfrage in der Wirtschaft im Interesse deren ungestörten Aufbaues nicht einverstanden erklären kann. Ich glaube im übrigen, daß ohnehin das nichtarische Element sich wohl nur noch in bescheidenem Umfange im Handel mit landwirtschaftlichen Grundstücken betätigt und überdies die weitaus meisten unerfreulichen Personen hier unter dem Gesichtspunkte der Unzuverlässigkeit ausgeschaltet werden könnten, ohne daß auf ihre Abstammung abgestellt zu werden brauchte.

Zusammenfassend darf ich betonen, daß ich das vorgeschlagene Gesetz für geeignet halte, auf die allgemeine Wirtschaft einen nicht nur vorübergehend, sondern dauernd stark lähmenden Einfluß auszuüben. Ich glaube ferner, daß den berechtigten bäuerlichen Interessen und Wünschen durch das Reichserbhofgesetz ausreichend Rechnung getragen worden ist, und daß jeder weitere Schritt in dieser Richtung mehr schadet als nützt. Daß ein Gesetz von solch ungewöhnlicher Tragweite meiner Auffassung nach nicht ohne eingehende Erörterung mit den berufenen Vertretern der unmittelbar

5) Schwere Bedenken hatte in diesem Zusammenhang schon der RArbM mit Schreiben an den REM vom 30. 10. zum Ausdruck gebracht. Der Entwurf lasse „völlig außer Betracht, daß ein gewisser Grundstücksmarkt für nichtlandwirtschaftliche und nichtbäuerliche Zwecke vorhanden sein muß; ich verweise auf den Bedarf an Grundstücken für die Bebauung, die Industrie, das Gewerbe, den Bergbau, für Kleingärten und ebenso auch für Straßenland, Freiflächen und anderen Gemeindebedarf. Es scheint unmöglich, die Befriedigung dieses Bedarfs restlos von den Vorschriften dieses Gesetzes abhängig zu machen. So weitgehende Beschränkungen des Eigentums, z. T. ohne ersichtlichen Zusammenhang mit den Aufgaben, die das Gesetz sich stellt, sind mit Rücksicht auf die gesamte Wirtschaft nicht vertretbar.“ (R 43 I/1301, Bl. 157).

meist betroffenen Volksteile, also den Vertretern der nichtbäuerlichen Landwirtschaft und des Real-kreditwesens, beschlossen werden sollte, möchte ich endlich nicht unerwähnt lassen⁶⁾).

Mit verbindlichsten Empfehlungen und Hitler-Heil
bin ich Ihr sehr ergebener
gez. Schmitt

⁶⁾ Die zahlreichen Streitpunkte des Gesetzentwurfs wurden am 19. 12. 33 auf Veranlassung des REM in einer Ressortbesprechung im REMin. eingehend erörtert. Dabei wiederholten Vertreter des RWiMin. die im oben abgedruckten Schreiben aufgeführten Bedenken und fügten hinzu: Der Gesetzentwurf führe „in die für überwunden gehaltenen Zustände des Polizeistaates und in kreditpolitische Gefahren“. Gegenüber der von MinR Sabath (Büro des Vizekanzlers) geäußerten Befürchtung, das in § 3 enthaltene Wort „insbesondere“ (vgl. oben Anm. 2) könne bedeuten, „daß überhaupt keine Grenzen mehr gezogen seien“, erklärte StS Backe, man habe diese Fassung gewählt, „um zu verhindern, daß Polen und Tschechen in Deutschland Grundstücke erwürben. Das hätte man im Gesetz nicht offen aussprechen dürfen“. Im weiteren Verlauf der Besprechung wurden seitens des REMin. verschiedene Änderungen des Entwurfs (jedoch nicht die vom RWiMin. erneut geforderte Streichung der Arierbestimmungen) in Aussicht gestellt (Aufzeichnung des MinR Sabath vom 20. 12. 33 in R 53/28, Bl. 82–84). – Zur Vorlage einer weitgehenden Neufassung, in der die Arierbestimmungen nicht mehr enthalten waren, s. Dok. Nr. 371, dort bes. Anm. 3.

Zitierhinweis

Nr. 239 Der Reichswirtschaftsminister an den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. 31. Oktober 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d239>